Mar Adentro AC. Leones Marinos
Universidad de Guadalajara

Exordio

Proteger la costa no significa cerrarla para siempre. Significa decidir con rigor quién puede tocarla, cómo y a qué precio.

Debe prohibirse la reclasificación de Áreas Naturales Protegidas con ecosistemas marinos y costeros para la construcción de proyectos de desarrollo turístico

Definiciones

Atendiendo al verbo central de la moción, identificamos que el cualificador modal es la palabra debe. Frente a esa imperatividad demostraremos que una prohibición absoluta no es necesaria, porque existen mecanismos de evaluación estricta que protegen el ecosistema sin cancelar de antemano cualquier decisión futura sobre el territorio.

Área Natural Protegida	Zona del territorio nacional cuyos ambientes originales no han sido alterados de manera significativa por la actividad humana, o que requiere ser preservada y restaurada, y que queda sujeta a un régimen especial de protección.	Artículo 3, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en 1988.
Reclasificación	Modificación de la extensión, la categoría o los usos de suelo de un área protegida, que solo puede realizar la autoridad que la decretó y siguiendo las mismas formalidades exigidas para crearla.	Artículo 62 de la misma Ley General.
Zonificación	Instrumento que divide un área protegida en zonas núcleo y zonas de amortiguamiento, y que dentro de estas últimas reconoce subzonas de uso público y de aprovechamiento sustentable.	Artículo 47 BIS de la misma Ley General.
Evaluación del impacto ambiental	Procedimiento por el cual la autoridad establece las condiciones a que se sujetará una obra para evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.	Artículo 28 de la misma Ley General y su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Proyecto de desarrollo turístico	Obra o conjunto de obras destinadas al hospedaje, la recreación o los servicios para visitantes que exigen cambiar el uso del suelo de una superficie natural.	Ley General de Turismo de 2009 y artículo 5, inciso Q, del Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Contexto

Muchas de las Áreas Naturales Protegidas costeras de México se decretaron hace décadas, con cartografía imprecisa y sin consultar a quienes vivían dentro de ellas. En varias regiones los límites

incluyen pueblos, ejidos y superficies que ya estaban alteradas cuando se emitió la declaratoria. Las comunidades pesqueras de esas zonas enfrentan la caída de sus capturas y tienen pocas alternativas de ingreso. El turismo es una de las actividades con mayor peso en la economía nacional y, en la costa, suele ser la opción más inmediata de empleo. La ley ya exige que cualquier modificación siga el mismo procedimiento que la creación del área, con estudios previos y opinión de expertos. Los tribunales, además, han reforzado ese control en los últimos años. Lo que está en discusión no es si la costa merece protección, sino si una regla absoluta protege mejor que una evaluación exigente.

Demostración, carga de la prueba de nuestra bancada

Para sostener nuestra postura demostraremos que una evaluación caso por caso, con requisitos científicos y comunitarios estrictos, protege los ecosistemas marinos y costeros de forma más eficaz que una prohibición que no distingue entre una obra destructiva y una de bajo impacto.

Compararemos los efectos de una prohibición absoluta con los de un procedimiento de modificación reforzado. Valoraremos cuál responde mejor a las necesidades de las comunidades costeras y cuál evita que la presión turística se traslade a zonas sin ningún tipo de vigilancia.

Datos, fuentes y razonamiento

Bandera	Categoría	Afirmación y razonamiento	Evidencia
Evaluación caso por caso frente a la protección permanente	Jurídico institucional	**Una regla rígida no corrige los errores con que se trazaron muchas áreas, mientras que una evaluación estricta permite decidir con información actual.** Prohibir toda reclasificación congela límites que en algunos casos se dibujaron sin datos de campo. El país ya cuenta con herramientas para frenar los proyectos dañinos, y los jueces las han aplicado con firmeza. Cuando existe duda sobre el impacto en un humedal, la decisión debe favorecer a la naturaleza y corresponde al promovente demostrar que no habrá daño. Ese estándar detiene las obras destructivas sin cerrar la puerta a las que sí pueden convivir con el ecosistema.	Amparo en revisión 307 de 2016, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2018. Caso de la Laguna del Carpintero en Tampico. La Corte aplicó el principio precautorio y el principio in dubio pro natura a una obra en zona de manglar.
Posibilidad de controlar el daño frente al daño irreversible	Ecológico	**Los impactos de un proyecto pueden limitarse con condiciones verificables, y una prohibición mal diseñada puede desplazar la presión hacia costas sin protección.** La restauración de manglares fracasa cuando se limita a plantar árboles, pero funciona cuando se recupera el flujo de agua que los sostiene. Eso permite exigir obras de restauración medibles como condición de cualquier cambio. Al mismo tiempo, cerrar por completo	Artículo de Lewis publicado en Ecological Engineering en 2005, y revisión de Ewers y Rodrigues publicada en Trends in Ecology and Evolution en 2008. El primero muestra que la restauración de manglares tiene éxito cuando se rehabilita la hidrología del sitio. El segundo documenta

		un área no elimina la demanda turística. Los desarrolladores buscan el terreno vecino que no tiene protección alguna, donde no hay programa de manejo ni vigilancia.	cómo la protección de un área puede trasladar la presión de uso a las zonas que la rodean.
Aprovechar oportunidades locales frente a conservar el área	Socioeconómico	**Para muchas comunidades costeras el turismo es la principal vía para salir de la pobreza, y una prohibición absoluta les cierra esa posibilidad sin ofrecer otra.** Las poblaciones que viven dentro o junto a un área protegida cargan con las restricciones de la conservación, pero rara vez participan en sus beneficios. Un cambio bien regulado puede permitir infraestructura turística de pequeña escala, administrada por la propia comunidad. La evidencia internacional muestra que la conservación y el turismo reducen la pobreza cuando se planean juntos, no cuando uno excluye al otro.	Estudio de Andam y colaboradores publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2010, y Cuenta Satélite del Turismo de México elaborada por el INEGI. El estudio encontró que las áreas protegidas de Costa Rica y Tailandia redujeron la pobreza en sus alrededores, en buena medida gracias al turismo. La Cuenta Satélite ubica al turismo en alrededor de ocho por ciento del producto interno bruto nacional.

Propuesta SMART

Reforma al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para crear un procedimiento reforzado de modificación en Áreas Naturales Protegidas con ecosistemas marinos y costeros, en lugar de una prohibición absoluta. Toda solicitud de reclasificación con fines turísticos requeriría un dictamen científico independiente, una consulta previa, libre e informada a las comunidades del área y la incorporación de una superficie equivalente al doble de la afectada, con el mismo tipo de ecosistema, al régimen de protección. El promovente otorgaría una garantía económica que se haría efectiva si incumple las condiciones, y la autorización quedaría revocada en ese caso. Al menos una tercera parte de los empleos y de los contratos de servicios del proyecto se reservaría a habitantes de la región. La CONANP publicaría en línea el cien por ciento de los dictámenes y un informe anual de monitoreo de cada proyecto autorizado. La reforma entraría en vigor noventa días después de su publicación, y el reglamento del nuevo procedimiento se emitiría en un plazo máximo de doce meses.